

הסכם למתן שירותי ניהול

שנערך ונחתם ביום ____ בחודש ינואר שנת 2025

אפריקה ישראל מגורים בע"מ, מ.ח. 520034760
מרח' יוני נתניהו 1ג', אור יהודה
(להלן: "היזם")

בין:

מצד אחד:

בניין פלוס ניהול מבנים לרווחת הדיירים בע"מ, ח.פ. 517019808
מרח' הנופר 10, אבן יהודה
(להלן: "חברת הניהול")

לבין:

מצד שני:

והיזם, הקימה את בניינים 4 ו-5, המהווים את האגף המזרחי בפרויקט "מגדלי סביון סיטי נתניה" המצוי ברח' בורוכוב 1, 3 נתניה, להלן פירוט יחיד בכל בניין – בבניין 4, 90 יחיד בבניין 5, 94 יחיד (סה"כ 184 יחיד) והידוע גם כחלקה 130 בגוש 8271 (להלן בהתאמה: "היזם" ו-"הבניינים");

הואיל

וחברת הניהול עוסקת במתן שירותי ניהול ואחזקה לבתים משותפים והינה בעלת הידע, הניסיון והאמצעים בכל הקשור למתן שירותי ניהול לבניינים באופן מקצועי;

והואיל

וחברת הניהול הגישה ליזם הצעת מפרט טכני והערכת תקציב לניהול ואחזקת הבית המשותף בבניינים, המצורפת להסכם כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו;

והואיל

וחברת הניהול ביקרה בבניינים ובשטחים המשותפים והיא מעוניינת ליטול על עצמה את ההתחייבויות נשוא הסכם זה;

והואיל

והיזם מעוניין לקבל מחברת הניהול שירותי ניהול לפרויקט לתקופה קצובה כמפורט בהסכם זה והיזם הציעה לחברת הניהול וחברת הניהול הסכימה ליתן שירותי ניהול, בשטחים המשותפים של הבניינים, כמפורט וכמוגדר בהסכם זה להלן לתקופה קצובה כמפורט בהסכם זה ובהתאם לנספח א';

והואיל

והצדדים חפצים להגדיר ולהסדיר, במסגרת הסכם זה, את כל ההתחייבויות והזכויות ההדדיות ואת מערכת היחסים המשפטיים ביניהם בכל הנוגע לניהול ולביצוע השירותים, כהגדרתם להלן.

והואיל

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא ונספחים

- 1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ויפורשו ביחד עימו ומחייבים כיתר תנאיו.
- 1.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות ההסכם לבין הוראה המופיעה בנספחי ההסכם, תהא הוראת ההסכם עדיפה וגוברת והוראת הנספח תפורש בהתאם להוראות ההסכם, אלא אם צוין אחרת במפורש.
- 1.3. כותרות ההסכם הינן לנוחות הצדדים בלבד ולא תשמשנה בכל מקרה לצורך פרשנות ההסכם.

2. הגדרות

בהסכם זה יהיה פירוש המונחים הבאים כלהלן:

יחידות ו/או שטחים פרטיים מתוחמים ומופרדים הרשומים ו/או עתידים להירשם כיתידות נפרדות ושאינן חלק מהרכוש המשותף.

"הדירה/היחידה"

כהגדרתם לעיל. הבניינים, נכון למועד חתימת הסכם זה, טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

"הבניינים"

בניין פלוס
ניהול מבנים לרווחת הדיירים
בע"מ 517019808

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

"שטחים משותפים"

כל חלקי הבניינים, למעט החלקים הרשומים כדירות ו/או מוצמדים לדירות ו/או מהווים חלק מהן, לרבות חצרות, רחבות ושטחי מעברים בין ובתוך הבניינים, גגות, מעליות, לובי הבניינים ובכל קומה, מקלטים, שטחי חניונים וכן חניות על אף שהוצמדו לדירה מסוימת תיחשבה חלק מהרכוש המשותף, צוברי גז, שטחי גינון, שבילים, חדרי מדרגות, חדרי אשפה, חדרי אירועים, מתקנים לשימושים נלווים, שטחים וחדרים טכניים כגון חדרי הסקה או מיזוג ובכל יתר חלקי הבניינים אשר מעצם טיבם מיועדים לשימוש משותף של הדיירים ו/או משרתים ו/או משמשים כרכוש משותף בפועל ונדרשת בהם פעולת אחזקה לרבות המערכות בהם.

"השירותים"

ניהול, הפעלה, תיקון, אחזקה, חידוש, ניקיון, בדק, תאורה, גינון וביטוח של כל השטחים המשותפים ושל המתקנים והשטחים בשטח הבניינים המשרתים ו/או המשמשים את הבניינים ו/או את השטחים המשותפים ו/או יחידות בבניינים ו/או את החניונים ו/או ביצוע של פעולות המשמשות או שנועדו לשמש או לשרת את כלל הדירות ו/או הבניינים, שירותי גביית דמי הניהול מהדיירים כמפורט בהסכם זה לחלן, ביצוע כל תשלומי החשבונות החלים על השטחים הציבוריים, לרבות אך לא רק, חשמל, מים, מעליות, קווי טלפון, ביטוח וכיוצ"ב. אין באמור בהגדרה זו כדי לקבע את היקף השירותים הניתנים בכל עת ועת, והיקף זה יכול שיורחב, יצומצם או יבוטל כאמור בהתאם להחלטות הגופים המוסמכים לכך על פי הסכמי הניהול, תקנון הבית המשותף והוראות הדין.

"איש תחזוקה"

נציג חברת הניהול בבניינים אשר יהא אחראי לניהול ותפעול השירותים ויהא איש הקשר בין דיירי הבניינים לבין חברת הניהול.

"הנציגות"

נציגות הדיירים הזמנית ו/או הקבועה של הדיירים בבניינים.

"הדיירים"

בעלי הדירות ו/או מחזיקים ו/או שוכרי דירות בבניינים.

3. הצהרות והתחייבויות היזם

3.1. היזם ימסור לחברת הניהול בזמן סביר מקבלת בקשתה לכך חומר ו/או מסמכים ו/או אישורים ככל שנמצאים ברשותו שיתבקשו על ידי חברת הניהול והכוללים תיקי מתקן, רשימת הדיירים בבניינים, ת.ז. וטלפונים, אישורי בדיקות שנעשו בבניינים וספק לחברת הניהול מידע נוסף, אם וככל שיהיה ברשותו ו/או שליטתו ו/או בידיעתו ככל שהדבר דרוש לצורך מתן השירותים, בכל מקרה בהתאם להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין.

4. מצגי והתחייבויות חברת הניהול

חברת הניהול מתחייבת ומצהירה בזאת כדלקמן:

- 4.1. היא ראתה ומכירה את הבניינים, על כל קומותיהם ולרבות את כל האזורים והמקומות הקשורים לבניינים בתוכם ומחוצה להם, וכי היא יכולה ומסוגלת לבצע את מתן השירותים בבניינים לרבות עבודות הניקיון כנדרש לפי הסכם זה ותוך שמירה על כל התקנים המחייבים וקבלת כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים, ושיש לה את כל הידע המקצועי, הניהולי והיכולת הכספית, והיא יכולה ומסוגלת לבצע את עבודות מתן השירותים כפי שהוגדרו בהסכם זה.
- 4.2. עבודות הניקיון הנדרשות בהסכם זה בהירות לה, וכי היא מתחייבת לבצען במרב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצונו המלאה של היזם.
- 4.3. היא מתחייבת לבצע את כל השירותים לרבות עבודות הניקיון באופן, בהיקף ובתדירות כמפורט להלן ו/או בנספחים להסכם זה.
- 4.4. בבעלות חברת הניהול הציוד, החומרים, כוח האדם המיומן וכל האישורים והרישיונות על פי דין, הדרושים לצורך מתן השירותים.

4.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תערוך סוירים בבניינים בתדירות סבירה ובהתאם לנסיבות, על מנת לאתר תקלות בבניינים ולתקן מיידית. עלות תיקון תקלות כאמור נכללת במפרט הטכני, המצ"ב **כנספח ב'**.

4.6. איש התחזוקה יימצא בבניינים למשך תקופת הזמן המסוכמת וכפי שמפורט במפרט הטכני המצ"ב **כנספח ב'**, וזאת לצורך פיקוח על עבודות הניקיון, פתרון תקלות, קשר מול דיירי הבניינים וכיו"ב. איש התחזוקה ו/או מי מטעם חב' הניהול יהיה זמין טלפונית גם לאחר שעות העבודה כמפורט במפרט הטכני המצ"ב **כנספח א'**, ויהיה זמין לטיפול בתקלות גם לאחר שעות העבודה במקרי חירום בלבד וכן לטלפונים של חייגני מערכות החרום בבניינים. חברת הניהול תעמיד לשירות הדיירים מוקד טלפוני מאויש 24/7 אשר יהיה זמין לדיירי הבניינים.

4.7. חברת הניהול תבצע ביקורות תחזוקה שוטפות בהתאם לכל דרישות התקן, לספרי המתקן ולפי הצורך כמפורט לכל מערכות הבניינים (ובכלל זה שערים, מחסומים, משאבות מים, גנרטורים, אינטרקום, מתקני חשמל, משאבות (מים), ביוב, ספרינקלרים וכיו"ב), מאגרי מים, מערכת גילוי ופינוי עשן בבניינים ובחניונים, מערכת גילוי וכיבוי אש במים, קווי טלפון לחרום למעליות, למערכת כ"א וכיו"ב, אינטרקום, רכזת כיבוי אש, מערכות כריזה וכיו"ב כמפורט בנספח א' המצורף לחוזה) על-פי הוראות היצרן הרלוונטיות, הנמצאת במסגרת תקופת הבדק והאחריות של הקבלן המבצע, סיוון ביצוע בע"מ (להלן: "**הקבלן המבצע**").

5. ההתקשרות, המפרט הטכני והניהול

5.1. שירותי הניהול של חברת הניהול בבניינים יהיו שוטפים כאמור ובכפוף להסכם זה ולמפרט הטכני המצ"ב **כנספח ב'**. שירותי הניהול בהתאם להסכם זה יחלו מתאריך קבלת טופס 4 אך לא לפני שאישר המזמין בכתב.

5.2. למען הסר ספק, המפרט הטכני, לרבות הערכת התקציב לניהול הבניינים, כמפורט ב**נספח ג' (להלן: "הערכת התקציב")** מוסכם בין הצדדים והינה מבוססת על ידע, הערכות ונתונים הידועים ביום עריכתה. חברת הניהול מתחייבת לנהל ולעקוב אחר דמי הניהול, ובמקרה של גירעון להודיע על כך מיד לזום. שינויים בתשומות השירותים ו/או בהיקפם ו/או ברמתם שיחייבו שינויים והתאמות בגובה דמי הניהול יובאו לדיון עם הזום לצורך קביעת שינוי תעריפים.

5.3. החל ממועד חתימת הסכם זה, חברת הניהול תבצע את השירותים המפורטים בנספח ב' בהתאם להערכת התקציב. חשבונות החשמל יוצגו לזום ע"י חברת הניהול עפ"י דרישה. למען הסר ספק חברת הניהול לא תידרש לשלם חשבון חשמל בגין החודשיים הראשונים מיום קבלת השטחים המשותפים בבניין, ואלו ישולמו ע"י אחרים. לאחר חודשיים מיום קבלת השטחים המשותפים בבניין ולאחר מכן בתום כל שנה תערך התחשבות בין הצדדים, ככל שסך חשבונות החשמל אשר שולמו בפועל ע"י חברת הניהול לחברת החשמל יעלה על הערכת התקציב בסך 8,000 ₪ שמונת אלפים ₪) לחודש לבניין (כלומר ולמען הסר ספק – סה"כ חשבונות החשמל הכוללים עבור בניינים 5,4 וכן מרתפים משותפים יגבה חשמל בסך 8,000 ₪ ש"ח לחודש לבנין, דהיינו 16,000 ₪ לחודש לשני הבניינים), אזי הדיירים ישלמו לחברת הניהול את ההפרש שבין סך החשבונות ששולמו בפועל לבין התשלום הנדרש, במידה ויתברר כי בוצעה גבייה עודפת הסכום יוחזר לדיירים.

5.4. חברת הניהול תתקשר ו/או תמשיך התקשרויות קיימות, עם ספקים וצדדים שלישיים לביצוע הפעולות הדרושות בקשר לאספקת השירותים.

5.5. חברת הניהול תהא רשאית להחליף התקשרויות עם עובדים, ספקים ו/או צדדים שלישיים שונים, בין אם על פי שיקול דעתה ובין אם עפ"י הנחיות הזום.

5.6. דוח חוסרים/ליקויים – עם כניסת חברת הניהול לבניינים, תבוצע סקירה על ידי נציג של חברת הניהול לבדיקת השטחים המשותפים, לרבות המערכות ותקינותם, הצידודים הקיימים והכשרת המערכות למצב תקין.

5.7. ככל שתמצא לנכון חברת הניהול בדבר בעיה ו/או חוסר לכאורה בקיום ציוד זה או אחר, אזי תפנה חברת הניהול באופן מידי לחברה היזמית וכן לקבלן המבצע לבדיקת הנושא ולטיפול בהתאם בהתאם לאחריותם מכח הוראות חוק המכר.

6. תקופת ההסכם

- 6.1. מוסכם בין הצדדים, כי שירותי הניהול המפורטים לעיל, יבוצעו בזמנים ובתקופות המפורטות כדלקמן:
- שירותי ניהול שוטפים – מהמועד כמפורט בס"ק 5.1 וקבלת השטחים המשותפים בבניין, **למשך 36 חודשים** (להלן: "**תקופת ההסכם**").
- 6.2. בתום תקופת ההסכם חברת הניהול מתחייבת שהיא ו/או עובדיה ישיבו את כל המפתחות/כלים וכיו"ב שימסרו ו/או נמסרו להם לבניינים ו/או לכל חלק בהם, מיד עם סיום התקשרות הצדדים.
- 6.3. מבוטל
- 6.4. חברת הניהול תנהל תיק מסודר ובו פירוט חשבונות הכולל הכנסות, הוצאות, אסמכתאות, קבלות, דו"חות שנתיים מאושרים, וכן כל השירותים שניתנו בבניינים בתקופת ההסכם. בסיום תקופת מתן השירותים תעביר חברת הניהול את התיק לזים ולא תהיה רשאית לעכב מסירתו כאמור.
- 6.5. חברת הניהול מתחייבת להעביר לזים מיד עם דרישה ראשונה כל חומר ו/או דו"ח ו/או תכתובת הקשורה לניהול הבניין.
- 6.6. למען הסר ספק, מובהר כי למרות האמור בסעיף 6 זה על סעיפי המשנה שבו, תהיה לצדדים הזכות לסיים את ההתקשרות חברת הניהול בהודעה של 60 ימים מראש ובכתב.
- 6.7. בתום תקופת ההסכם או עם סיום ההתקשרות ע"י הזים ו/או חב' הניהול, חברת הניהול תעביר לזים ו/או למי שהזים תורה, כל יתרה כספית שנגבתה על ידה בגין חודשים שחב' הניהול לא העניקה שירותים בגינם. למען הסר ספק, באחריות חב' הניהול להמשיך לתת שירות מלא לרבות תשלום חשבונות עבור חובות עד לאותו מועד לרבות, בדיקות, תחזוקה שוטפת, ניקיונות, ולבצע כל האמור בחוזה עד ליום סיום ההתקשרות או עד תום תקופת החוזה כאמור.
- 6.8. הצדדים מסכימים כי לאחר חודשיים מיום קבלת השטחים המשותפים בבניין, יועברו כל ההתחייבויות, החובות והזכויות של הזים על פי הסכם זה לנציגות המוסמכת של הבניינים בכפוף לחתימת הנציגות על הסכם זה, ככל והנציגות לא תחתום על הסכם זה, תקופת ההסכם תסתיים בתום חודשיים מיום קבלת השטחים המשותפים ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאף אחד מהצדדים בגין סיום ההסכם כאמור.
- 6.9. חברת הניהול תמסור לנציגות ו/או לפקודתו עם סיום ההתקשרות עפ"י הסכם זה את כל המלאי שברשותה ואת כל הציוד שנרכש ע"י חברת הניהול ע"י הזים ו/או הדיירים.
- 6.10. בתום תקופת ההסכם או עם סיום ההתקשרות ע"י הזים ו/או הנציגות, חברת הניהול תמסור לחברת הניהול שתחליף אותה את כל המידע הנדרש בצורה מסודרת לצורך ניהול תחזוקת הבניין.
- 6.11. מבלי לגרוע באמור, ככל ויהיו מעוניינים הצדדים להאריך תקופת הניהול בתקופת ניהול נוספת, יעשה האמור בכפוף לדיון בעלויות ו/או בתנאים ותקופת הניהול הנוספת תיכנס לתוקף בחתימה על הסכם ניהול חדש ו/או נספת הארכה בשינויים המוסכמים.

7. התמורה

- 7.1. חברת הניהול תגבה מהדיירים את דמי הניהול עבור הבניינים, ותשלומים אחרים שהדיירים חייבים לשלם עפ"י סעיף 58 לחוק המקרקעין ו/או חברת ניהול ו/או לנציגות לצורך אחזקת הבית המשותף כאמור בהסכם זה ולשם כך לנקוט במקרה הצורך בצעדים משפטיים וביניהם שליחת מכתב התראה לפני הגשת תביעה ונקיטת הליכים משפטיים כנגד סרבני תשלום בפני המפקחת על רישום המקרקעין. מובהר כי התשלום וההוצאות עבור נקיטת הליכים משפטיים בפני המפקחת על רישום המקרקעין אינן כלולות בחוזה זה ולשם כך במידת הצורך ייגבה תשלום נוסף אשר יכול ויחזור בהתאם לפסיקתו של המפקחת על רישום המקרקעין.
- 7.2. חברת הניהול תדאג לבצע העברת דו"ח חייבים ו/או משלמים לעדכון הדיירים בבניינים והנ"ל יועבר לעיון הזים ו/או הנציגות לאורך כל תקופת ההתקשרות.
- 7.3. בתמורה לניהול ואחזקת הבניין כמפורט בהסכם זה ובנספח א', תגבה חברת הניהול מהזים במשך החודשיים הראשונים סכום כולל פאושל בסך 25,000 עבור זוג בניינים

כולל מרתפים לחודש בתוספת מע"מ כחוק (כלומר , סה"כ סכום של 50,000 ₪ + מע"מ לשני הבניינים + מרתפים משותפים למשך חודשיים ראשונים), ובתום החודשיים תחל חבי' הניהול לגבות מבעלי הדירות (כל שתהיה הסכמה בין הצדדים) דמי ניהול אשר ישולמו ע"י הדיירים בהתאם לשטח דירתם בסך של 4.5 ₪ למ"ר (לא כולל שטחי מרפסות), כולל מע"מ בחודש כמפורט בנספח ד' מכל דירה בפרויקט בהתאם לפירוט שטחים שהומצאו על ידי היזם (להלן: "דמי הניהול" ו/או "התמורה"). מובהר כי התמורה כוללת את מחיר האחזקה והשרות למעילות בהתאם להסכם מול חברת המעליות, כאשר במחצית שנת השרות הראשונה ללא חיוב מחבי' המעליות. על אף האמור, דמי הניהול בגין החודשיים הראשונים ישולמו ע"י היזם.

7.4. תשלום דמי הניהול לחברת הניהול יבוצע החל מתחילת החודש השלישי כמפורט בס"ק 5.1 ע"י מסירת 12 המחאות לשנה ממועד קבלת הדירה מראש ל- 10 בכל חודש קלנדרי לפקודת החברה או חתימה במעמד קבלת הדירה על טופס הוראת קבע לחיוב בנק המשלם מידי חודש באופן קבוע לטובת חשבון חברת הניהול. מובהר כי מי מהדיירים אשר לא יעמוד באופן ביצוע התשלומים כמפורט בס"ק זה לעיל, התשלומים יצברו ריבית והצמדה כחוק.

7.5. כל דירה בבעלות החברה שטרם נמכרה ו/או נמסרה ו/או הושכרה, יישא היזם ב-50% מדמי הניהול של כל דירה כאמור אך ורק בגין התקופה שראשיתה בתום 3 חודשים ממועד מסירת הדירה הראשונה בבניינים ועד למסירת אותה דירה.

7.6. ככל שתידרש גביית תשלום נוסף מעבר לדמי הניהול, לצורך ביצוע תיקונים חריגים ו/או בלתי צפויים, חברת הניהול תטפל בכך ותעשה את כל הדרוש על מנת ליידע את היזם והנציגות בדבר גביית תשלום נוסף בהקדם האפשרי. חברת הניהול לא תהיה אחראית לתיקון תקלות במקרה בו לא היה באפשרותה של הנציגות לממן תשלומים הנחוצים לכך. תקלות שאינן מופיעות בפירוט השירותים של חברת הניהול ואינם באחריות הקבלן המבצע עפ"י חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, יתוקנו ע"י חברת הניהול והתשלום עבור התיקון ייגבה תשלום באופן נפרד מהדיירים, בתיאום ובאישור מראש ובכתב של הנציגות.

8. עובדים

8.1. השירותים יינתנו על-ידי עובדי חברת הניהול ו/או על-ידי העסקת כוח אדם מספיק ו/או באמצעות קבלני משנה מורשים על-פי כל דין והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת הניהול, לביצוע ההסכם על נספחיו, בצורה נאותה ומשביעת רצון, בהתאם לנדרש לשם ביצוע מלא ושלם של מחויבויותיה על פי ההסכם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע באופן כלשהו מאחריותה המלאה של חברת הניהול לביצוע תקין של מלוא מחויבויותיה לפי ההסכם זה.

8.2. חברת הניהול מתחייבת לשאת בכל העלויות הכרוכות בהעסקת עובדיה.

8.3. היזם יהיה רשאית בכל זמן לבקש בהודעה מראש ובכתב עם וללא סיבה להפסיק את העסקתו של עובד במתן שירותים לבניין או בתחומו.

8.4. ניתנה הודעה בכתב כאמור, תפסיק חברת הניהול את שירותיו של העובד האמור במתן שירותים על פי ההסכם זה תוך 14 ימים מיום ההודעה בכתב, ותספק עובד אחר במקום העובד המוחלף.

8.5. חברת הניהול מצהירה ומאשרת בזה, כי עובדיה יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת שלה או של מנהל עבודה מטעמה.

8.6. למען הסר ספק מובהר בזה, כי בכל מקרה שמי מטעמה של חברת הניהול ו/או מטעמה אינו מופיע לבניין לצורך ביצוע העבודות כאמור בהסכם זה מחמת כל סיבה שהיא, לרבות מחלה או שירות מילואים, חברת הניהול תדאג להעסקת עובד מתאים אחר במקומו ויחול לגביו האמור בסעיף זה לעיל, בשינויים המחויבים.

8.7. מבלי לפגוע בכלליות האמור, חברת הניהול מתחייבת לעשות את מיטב המאמצים לכך שהעובדים יהיו עובדים קבועים אשר מיומנותם ואחריותם נבדקה והוכחה כמתאימה למטרות היזם.

9. העדר יחסי עובד - מעביד

9.1. מובהר, מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים, כי בגין מילוי התחייבויותיה של חברת הניהול על-פי ההסכם זה, משמשת חברת הניהול כקבלן עצמאי המעניק שירותי ניהול

לבניינים, ולפיכך לא יחולו בשום אופן וצורה יחסי עובד-מעביד בין הצדדים לרבות בין היזם ו/או הנציגות ו/או הדיירים, על כל המשתמע מכך.

9.2. בהתאם לכך ולמען הסר ספק מובהר, כי העובדים אשר יפעלו מטעמה של חברת הניהול בבניינים לביצוע הסכם זה אינם ולא יחשבו כעובדי היזם ו/או הנציגות ו/או הדיירים, ואין בינם לבין היזם ו/או הנציגות ו/או הדיירים כל יחסי עובד-מעביד, על כל המשתמע מכך.

9.3. חברת הניהול תישא לבדה באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיה, כגון אך לא רק, ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים, ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

9.4. חברת הניהול מתחייבת לשפות את היזם ו/או הנציגות ו/או הדיירים מיד עם דרישתם הראשונה בגין ההוצאות ו/או הנזקים שיגרמו ליזם ו/או הנציגות ו/או לדיירים במקרה של תביעה ו/או דרישה מצד חברת הניהול ו/או מי מעובדיה ו/או מצד שלישי כלשהו כלפי היזם ו/או הנציגות ו/או הדיירים הנובעים מיחסי עובד-מעביד ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

10. ביטוח

10.1. מבלי לגרוע מאחריות חברת הניהול על פי הסכם זה או על פי כל דין, על חברת הניהול לערוך ולקיים, על חשבונה, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות חברת הניהול קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי חברת הניהול המצורף להסכם זה כנספח ב' וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ב'1, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן בהתאמה: "**מפרט ביטוחי חברת הניהול**") ו"אישור עריכת הביטוח") אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי חברת הניהול עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי חברת הניהול שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

10.2. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמינה, על חברת הניהול להמציא לידי המזמינה, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחו.

10.3. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על חברת הניהול להמציא לידי המזמינה אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי חברת הניהול לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט לעיל.

10.4. מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי חברת הניהול, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על חברת הניהול, שאינה פוטרת את חברת הניהול ממלוא החבות על פי הסכם זה.

10.5. מוסכם בזאת, כי לחברת הניהול לא תהיה כל טענה כלפי המזמינה או מי מטעם המזמינה, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

10.6. למזמינה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי חברת הניהול כאמור לעיל, ועל חברת הניהול לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי חברת הניהול, להתחייבויות חברת הניהול על פי הסכם זה.

10.7. מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמינה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמינה או מי מטעם המזמינה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי חברת הניהול, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על חברת הניהול על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

10.8. חברת הניהול פוטרת את המזמינה ואת הבאים מטעם המזמינה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי חברת הניהול או על ידי מי מטעם חברת הניהול לחצרי המזמינה או המשמש את חברת הניהול לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.

10.9. אם לדעת חברת הניהול יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי חברת הניהול, על חברת הניהול לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.

10.10. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי חברת הניהול, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמינה וכלפי הבאים מטעם המזמינה, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

10.11. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם חברת הניהול, על חברת הניהול לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי חברת הניהול.

10.12. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על חברת הניהול מוטלת האחריות כלפי המזמינה ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל חברת הניהול תחול האחריות לשפות את המזמינה בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

10.13. אין בעריכת ביטוחי חברת הניהול כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי חברת הניהול כדי לשחרר את חברת הניהול מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמינה ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

10.14. חברת הניהול מתחייבת לשמור ולקיים באופן קפדני ומדקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידוע לפי ההסכם. חברת הניהול מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שחברת הניהול, כל עובדי ו/או שליחיו ו/או משמשי ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיועסקו בשירותים האמורים באופן מקריא וזמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

11. חומרים וציוד מיכון

11.1. כל החומרים והציוד הנדרשים לשם ביצוע ההתחייבויות של חברת הניהול על-פי ההסכם יסופקו ע"י חברת הניהול ו/או מי מטעמה ויהיו באיכות גבוהה ומתאימה לתחזוקת ולניקיון האתר בהתאם להוראות הסכם זה תחזוקתם ועלותם נכללת כאמור במפרט הטכני המצ"ב כנספח א' להסכם זה.

11.2. אין היזם אחראי בכל עניין לנושא הכלים. באחריות חברת הניהול לשמור עליהם, על תקינותם, לבטחם וכיו"ב.

11.3. החזקת החומרים, הציוד והכלים בבניינים תהיה מתוקף הרשאה בלבד של היזם ו/או הנציגות, ואין בכוונת הצדדים ליצור ביניהם קשר של שכירות.

11.4. מוצהר בזאת כי לחברת הניהול לא תהיה כל חזקה על המקום המוקצה לה או על חלק ממנו, והיא מתחייבת לשמור על המצב התקין של המקום ולהשתמש בו באופן סביר וזהיר. מיד עם תום תקופת ההסכם או ביטולו, מתחייבת חברת הניהול להוציא מן הבניינים ומסביבתו את כל המכשירים, המכונות, הציוד והחומרים.

11.5. חברת הניהול מתחייבת להשתמש לשם ביצוע עבודות הניקיון לסוגיהן, בחומרים ובציוד שלא יגרמו נזק לרצפות ו/או לבניינים ולהשתמש במיטב החומרים ורק בחומרים בעלי תו תקן.

11.6. חברת הניהול תשתמש בביצוע עבודות הניקיון או בחלקן, במכונות שטיפה, קרצוף, שאיבה, שואבי אבק, סולמות, עגלות לפינוי אשפה וכו'. כל אמצעי העזר הנ"ל ירכשו על ידי חברת הניהול ממימון עצמי שלה. הטיפול במכשור ובציוד הנ"ל והפעלתו יהיו ע"י חברת הניהול ו/או מי מטעמה בלבד.

11.7. רכישת חומרי הניקוי ואספקתם תיעשה ע"י חברת הניהול, ועל חשבונה.

"החומרים" - חומרי חיטוי, אקונומיקה, חומרים לשטיפת רצפות לרבות משמר קריסטל וחומרי הברקה, חומרים להברקת נירוסטה חומר לניקוי רהיטי עץ, מטליות רצפה ואבק, מטאטאים, מגבים, שקיות פלסטיק ושקי ניילון וכל היוצא בזה חומרים נוספים ככל שימצא לנכון, וכפי שיידרש.

11.8. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חברת הניהול תקצה למתחם מכונה אוטומטית נטענת לניקוי הרצפות בבניינים אשר תופעל בבניינים באופן יומי על פי מפרט הניקיון.

12. שעות העבודה - אחזקה וניקיון

חברת הניהול מתחייבת לבצע את העבודות כמפורט ב**נספח ב'** בשעות ובימים א- ו' בהתאם למפורט ב**נספח ב'**:

12.1. חברת הניהול מתחייבת לבצע את העבודה בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם היזם והנציגות וזאת על מנת לא להפריע לרווחת דיירי הבניינים לחיים סדירים ולשגרת המגורים היום יומית.

12.2. חברת הניהול תעשה כל מאמץ על מנת שההפרעות שייגרמו על ידיה בשעות העבודה יהיו מעטות ככל האפשר.

12.3. עבודות הניקיון יבוצעו בין השעות 07:00 ועד 17:00, בשישי ובערבי חגים יבוצעו עבודות הניקיון עד שעתיים לכול היותר לפני כניסת השבת, וחגי ישראל.

12.4. חברת הניהול תהיה רשאית להתיר את ביצוע עבודות הניקיון או חלקן גם בשעות אחרות, בהתאם לראות עיניה ו/או בהתאם לקריאות דחופות ו/או בלתי שגרתיות, הן בשעות מוקדמות והן בשעות מאוחרות מאשר השעות המוזכרות לעיל, תוך התחשבות בצרכי הבניינים והיקף העבודה הנדרש, ובתיאום ובאישור מראש של היזם והנציגות.

13. ניהול ענייני הבית המשותף - טיפול שוטף

13.1. הניהול השוטף של ענייני הבית המשותף, לרבות תשלומי כל החשבונות החלים על השטחים המשותפים, לרבות אך לא רק, חשמל, מים, קווי תקשורת, ביטוח וכיוצא בלמעט אגרות לרשויות (כגון: רשות הכבאות וההצלה וכדומה), תכתובות, וכיוצא ביימסר לידי חברת הניהול אשר תפעל בניהול הני"ל בשיתוף ובהיוועצות עם הנציגות ככל שידרש.

13.2. עניינים ו/או מקרים חריגים, פגישות עבודה דחופות בפורום הנציגות וכיוצא בעניינים החורגים מטיפול שוטף המצריכים דיון ו/או היוועצות ו/או פגישות עם חברת הניהול - יתבצעו בתיאום עם הקבלן המבצע ותוך זמן סביר מראש.

13.3. בקשות, פניות דיירים, תלונות, ועדכונים וכיוצא בעניינים הקשורים לאחזקת הבניינים ולניהול השוטף - יוגשו בפנייה בכתב באמצעות תיבת הדואר לפניות אשר תמוקם בחדר המנהלה ו/או בעמדת השומר ו/או מקום אחר שיוקצה לדבר. בנוסף תפעיל חברת הניהול קו שירות טלפוני שיהא זמין למשך 24 שעות ביממה לצורך קריאות דחופות ו/או פניות.

13.4. חברת הניהול תהיה אחראית כלפי היזם והנציגות והדיירים בבניינים לכל נזק שיגרם בגין כל מעשה ו/או מחדל שנעשו ו/או יעשו ע"י חברת הניהול ו/או מי מטעמה ו/או בשל הפרת התחייבות מהתחייבויות חברת הניהול על פי הסכם זה.

13.5. למען הסר ספק, מובהר כי אין ולא יהיו בין חברת הניהול ו/או הדיירים ו/או היזם לבין חברת הניהול ו/או עובדיה ו/או נציגיה כל יחסי שותפות ו/או שליחות וחברת הניהול לא תהיה רשאית לחייב את הנציגות ו/או ליצור מצגים כלפי צד ג' ללא אישור הנציגות מראש.

14. סעדים והפרות

14.1. הצדדים מצהירים בזאת, כי שום דבר מהאמור בהסכם זה לא ימצה את כל זכויות ותורפות הצדדים בגין הפרת ההסכם, ואין בו כדי לפגוע ו/או לגרוע בכל זכות ותורפה המוקנות להם על-פי הסכם זה ועל-פי כל דין.

14.2. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של כל צד לתבוע את הצד האחר בגין הפרה צפויה ובכלל זה לקבל כל סעד הנובע מכך.

15. שונות

15.1. ההוראות, התניות וההתחייבויות הכלולות בסעיפים 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ו- 14, על סעיפי המשנה שלהן, כולן או כל אחת מהן, תחשבה כהוראות עיקריות בהסכם זה אשר הפרתן, כולן או מקצתן, שלא תוקנה בתוך 7 (שבעה) ימים מהיום שהצד המפר נדרש לעשות כן בכתב, תחשב כהפרה יסודית של הוראות ההסכם זה, שתקנה לצד הנפגע את כל הסעדים והתורפות הקבועים בהסכם זה ו/או בחוק החוזים (תרופות בגין הפרת חוזה), התשל"א-1970.

- 15.2. כל הפרה אחרת של ההסכם תהפוך להפרה יסודית המקנה לכל אחד מהצדדים זכות ביטול ההסכם, מקום בו לא תוקנה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מהיום שהצד השני נדרש לתקן הפרתו בכתב.
- 15.3. הסכם זה על נספחיו מקיף ומפרט את כל אשר הוסכם בין הצדדים בעניין מתן שירותי ניהול על ידי חברת הניהול לנציגות והוא מבטל ובא במקום כל הסדר, מסמך או הבנה אחרים בין הצדדים, שקדמו להסכם זה.
- 15.4. חברת הניהול מתחייבת שלא להעביר ו/או להמחות ו/או להסב לאחר את זכויותיה או חובותיה לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, למעט ביצוע התחייבויותיה לפי חוזה זה באמצעות קבלני משנה, ובלבד שיהיו להם כל הרישיונות והאישורים הדרושים לכך על-פי כל דין.
- 15.5. הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר נתניה.
- 15.6. שום ויתור ו/או ארכה ו/או הימנעות מפעולה במועדה מטעם אחד הצדדים לא ייחשבו כויתור על זכויותיו על פי הסכם זה או על פי דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה ו/או זכאות לכל סעד.
- 15.7. היה ואחד הצדדים לא ישתמש בזכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או לפי כל דין, לא ייחשב הדבר כויתור של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.
- 15.8. כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.
- 15.9. כל צד יישא בשכר טרחת עורך דינו בקשר עם הכנת הסכם זה וחתימתו.
- 15.10. כל שינוי שחברת הניהול תחליט לבצע בהקשר לספקי שירות יחייב את חברת הניהול לידע על כך את היזם ולקבל את אישורו לכך מבעוד מועד.
- 15.11. כתובת הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה.
- 15.12. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובת הנ"ל, תיחשב כאילו נתקבלה על-ידי הנמען תוך 72 שעות מהמועד בו נשלחה, ובמידה ונשלחה בפקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני – תוך 24 שעות, ואילו אם הונחה במען הרשום לעיל – במועד בו הונחה כאמור.

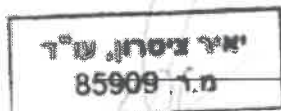
ולראיה באו הצדדים על החתום: בניין פלוס
ניהול מבנים לרשות הדיירים
בע"מ 517019808

חברת הניהול

היזם

אישור

אני הח"מ עו"ד יאיר ציטרון, מ.ר. 85909 מרחוב חבקוק הנביא 35, בית שמש
 מר שי סגלוביץ ת.ז. 066572819 חתם על הסכם זה בשם בניין פלוס ניהול מבנים (להלן: "חברת הניהול"), וכי חתימתו מחייבת את חברת הניהול.



חתימה

תאריך: 02/01/2025

אפו"ק ישראל מגורים מע"מ

נספח א' - עיקרי העבודות, מפרט ואחריות חב' הניהול			
1	ביטוח הרכוש המשותף מפני נזקי צד ג' אחריות מעבידים אחריות מקצועית		
2	אחזקת מעליות	שירות חודשי כולל חלפים, בהתאם להסכם מול חברת המעליות של הפרויקט חב' אלקטרה. חצי שנה ראשונה פטורים מתשלום דמי שירות.	שנה ראשונה משולמת לאלקטרה מראש. חב' הניהול תחל לשלם עם סיום השנה הראשונה.
3	בדיקת מעליות מהנדס חיצוני	6 בדיקות בשנה (3 מעליות) בכל בניין.	
4	תשלום חשבונות חשמל לשטחים משותפים החל מהחודש השלישי.	מונה חשמל למגדל ומונה חשמל למרתף המשותף.	
5	קווי בזק+אינטרנט	2 קווי בזק לכל בניין - אחד לרכות, השני למעליות,	
6	ביקורת כיבוי אש	בדיקת קבלן מוסמך אחת לשנה לבדיקת מע"רכות.	
7	חיטוי מאגרי מים	חיטוי מאגרי מים צריכה אחת לשנה.	
8	אחזקה של כלל המשאבות	משאבות ספרינקלרים/מי צריכה/כיבוי אש/טבילה.	
9	שרות לגרטורים	שרות לגרטורים ככל ונדרש טיפול מול החברה לרבות מילוי סולר.	
10	בדיקת מפוחי אוורור ודיחוס	בדיקה שנתית בהתאם למפורט במערכות אלקטרומכניות.	
11	בדיקת ציוד כיבוי אש/מערכות גילוי אש ועשן	בדיקה ואישור של ארונות הכיבוי וציודם במעמד קבלת המבנה, בדיקה ואישור תקינות למערכות גילוי אש ועשן	
12	גינון וצמחיה	טיפול שוטף, ראה בהמשך תכולת עבודה. 3 חודשים ראשונים ללא עלות.	
13	ריסוס והדברה	אחת לשנה, שוחות בויב, לובאים קומתיים, מרתפים.	
14	ספרינקלרים	אישור תקינות למערכת הספרינקלרים במעמד קבלת המבנים.	
סה"כ הוצאות כלליות לבנינים			

15	איש אחזקה- אחזקה כללית	סיוור איש אחזקה בחצי משרה בכל בניין בימים א-ה, החלפת מנורות/חלפים וכד'.
16	ניקיון	שירות הניקיון יסופק על בסיס 6 פעמים בשבוע בימים אי-וי (ללא שבתות וחגים) משעות הבוקר ע"י צוות ניקיון קבוע: • ניקיון לובי ראשי, רחבת כניסה לבניין, חדר דואר, דלתות, מסילות ותאי מעלית, לובי מעליות במרתפים - <u>כל יום</u>. • ניקיון קומות מגורים+חדר שוט אשפה קומתי-<u>פעמיים בשבוע</u>. • ניקיון מועדוני דיירים- <u>פעמיים בשבוע</u>. • שטיפת חדר עגלות אשפה, ת. דחסנית, <u>כל יום, ואחת לחודש שטיפה של הפחים</u> • חדרי מדרגות, חדר אופניים- <u>אחת לשבוע</u>. • ניקיון חניות בפיתוח וחניוני המרתף- <u>סריקה יומית ופעם בחודש ניקיון יסודי. 3 פעמים בשנה בצוע ניקיון באמצעות מכונה</u>.
17	דמי ניהול	דמי הניהול כוללים: טיפול בפניות 24/7 (לא כולל שבת), פיקוח צמוד של ההנהלה על הבניינים ועל הפרויקט והשתתפות בישיבות וועד ואספות דיירים ורווח חברת הניהול
18	הצבת מכולת קרטונים לכל בנין, למשך 3 חודשים ראשונים (בתשלום נפרד על ידי קבלן/יזם הפרויקט ו/או החזר כנגד חשבוניות לחברת הניהול)	

אפרים ישראל מנכ"ל

בניין פלוס
ניהול מבנים לרווחת הדיירים
בע"מ 517019808

מפרט השירותים לניהול ותחזוקת בית משותף

בתחילה - בדיקה ואישור הרכוש הציבורי ואישור המערכות יחד עם הועד/נציגות דיירים , ניהול רשימות ליקויים , מעקב אחר תיקונים וטיפול ביישום הסדרת הליקויים על ידי הקבלן הראשי .
קבלת כלל אישורי האחראיות למתקן , תכניות מתקן , תכניות עדות , הוראות הפעלה וכיו"ב .
ככל ויש חוסרים לדעת חב' הניהול – נדרשת לפנות לקבלן ולדע מנה"פ מטעם החב' היזמיות .

חומרים מתכלים

- חברת הניהול תדאג לספק חומרי ומוצרי ניקוי וכיו"ב ככל שיידרש לניהול ותחזוקת הפרויקט.

פינוי אשפה

- תחזוקה, ניקיון חדרי האשפה במבנה לרבות חדר עגלות מחזור, חדר דחסינית בקומת הקרקע, ניקיון חדרי שוט אשפה קומתיים, ופיר השוט הוורטיקלי עפ"י הנחיות היצרן .
- כ"כ תפעל להנחיות הדיירים לטיפול בפסולת וזריקתה וללימוד אוכלוסיית הבניין לטפל בפסולת – הפרדה , איסור זריקת פסולת אסורה בשוט אשפה וכיו"ב .
- מעורבות מלאה בניהול מכולות האשפה המשמשות לצורכי העברת דירות יחד עם הקבלן הראשי של הפרויקט. חב הניהול תדאג לרמסע לכל בנין ופינויה בחודשים הראשונים .

ביטוח פעילות חברת הניהול בהתאם לנספח ד'1, ד'2.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – גבול אחריות 5,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.
- ביטוח חבות מעבידים – גבול אחריות 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופה
- ביטוח אחריות מקצועית – גבול אחריות 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.

אחזקת מעליות

- מתן שירותי תחזוקה שוטפת, תיקון תקלות, חילוץ ממעלית תקועה ופתרון תקלות לפי קריאה על ידי ספקית המעליות בפרויקט **אלקטרה** .
- בדיקת מהנדס בהתאם לתקנות משרד העבודה במעמד קבלת המבנה, ביקורת בטיחות אחת לחצי שנה.
- תשלום לבזק עבור קווים- "קו-קל" למעליות.
- קבלת מעליות ככל וטרם נמסרו כולן עפ"י החלטת נציגות דיירים בתאום עם המזמין וחב המעליות .

שירות לגנרატורים

טיפול שוטף הכולל:

- הפעלה יזומה של הגנרატורים בהתאם להוראות יצרן (חודשילדו חודשי)
- בדיקת שמן מנוע, מפלס המים במצברים – חודשית
- בדיקת כמות מיכל הסולר ומילוי בהתאם לצורך .
- **טיפול שנתי הכולל:**
- טיפול בהתאם להוראות היצרן, החלפת שמנים, מסנני אויר ושמן וכי'

מערכות אלקטרומכניות

- טיפול שוטף , הפעלות ובדיקות שוטפות לפי הצורך (כולל בדיקות תקופתיות/ תיקונים והחלפת חלקים במקרה הצורך) למערכות השונות בפרויקט עפ"י הנחיות היצרן /קבלן /ספק –הכל לפי העניין:
 - מערכות אוורור ומפוחים, דיחוס ושחרור עשן, מערכות גילאי CO , הנ"ל לרבות :
 - בדיקת מפוחים שנתית הכוללת תקינות כלל המכלולים במתקן.
 - בדיקת הפעלות ואינטגרציה ע"י חב' גילוי אש מוסמכת.
 - בדיקת כיוול שנתית לגילאי CO.
 - משאבות ניקוז טבולות.
 - דחסינית אשפה.
 - תאורת חרום-בדיקת תקינות.
 - תאורת אזוהרה למטוסים-בדיקת תקינות-אחת לחודש.
 - תאורות בגג ובכלל השטחים הציבוריים לרבות מרתפים , מועדונים , וכיו"ב .

מערכות סולריות:

- בדיקה ויזואלית לאיתור ליקויים או נזילות מהמערכת על גג המבנה, תיאום והזמנת שירות בהתאם לצורך.

לוחות חשמל

- בדיקה שנתית טרמוגרפית, כולל ניקוי וחיוזקים. ע"י חשמלאי מוסמך. כולל בדיקת תאורות חרום.

בניין פלוס
ניהול מבנים לרבות הדיירים
בע"מ 517019808

אופק ישראל מנ"מ

- לוחות החשמל יימסרו עי הקבלן לחב' ניהול ונציגות וועד הבניין במעמד המסירה, נציג טכני מטעם חב' הניהול יפיק דוח וטיפול הראשוני יהיה באחריות הקבלן לטובת יישור קו של חב' הניהול בבניין.

מערכות כיבוי וגילוי אש ועשן

הזמנת בודק מוסמך לביקורת עפ"י חוק ולכל הפחות - שנתית למערכות גילוי אש, דוח הבדיקה יימסר לוועד הבית.

- **בדיקת ארונות כיבוי אש:**
אישור תקינות במעמד קבלת המבנה על ידי חברה מוסמכת, לציד המצוי בארונות כיבוי לפי דרישות כיבוי אש
עמדות כיבוי אש-בדיקת ברזי כיבוי אש בחדרי המדרגות לרבות עמדות מלאות מבואות הקומות והמרתפים. בדיקה שנתית (גלגלונים ומזנקים) ע"פ תקן ת"י 129. (חובה)
- **מערכות גילוי אש ועשן:**
- תפעול המערכת תתבצע על ידי איש טכני מטעם חב' הניהול, לאחר הכרות עם המערכת באחריות חברת הניהול לקיים יום הדרכה לנציגות הוועד אשר יקבלו רקע והיכרות מול המערכת לתפעול ראשוני בקריאות שווא.
- אישור תקינות במעמד קבלת המבנה על ידי חברה המורשית ומוסמכת לטפל ברכות מערכת גילוי אש ועשן. כולל בדיקת אינטגרציה ובדיקת גלאים פרטנית. טיפול בתקלות.
- תשלום לבזק עבור - "קו-קל" לרכות.
- חייגן מערכת גילוי אש ועשן, יתוכנת להתקשר במקרה שריפה אל- תחנת כיבוי אש אזורית ומנהל הבית. **רכות גילוי אש חברת הניהול** נטרול אזעקות ואיפוס המערכת, איתור אלמנטים לקויים.
- **חברה מוסמכת -** חצי שנתי ושנתי- בדיקת תקינות לרכות בהתאם לתקן ת"י 1220 – 11 כולל הגשת דו"ח בחינה והערות לתיקון. (חובה).

חוברת טיפולים:

- בכל חדר מערכת יתלה מסמך טיפולים המתעד את הנעשה ע"י בודקי החברה, תאריך ביצוע ופירוט, לעיון נציגות הוועד בעת הצורך תוך הקפדה ובקרה קפדנית של חב' הניהול בתחום המערכות, כל מערכת תטופל בהתאם לדרישות היצרן.
- **מערכות ספרינקלרים:**
אישור תקינות במעמד קבלת המבנה על ידי חברה מוסמכת, למערכת ספרינקלרים.
בדיקת משאבת ספרינקלרים מרתף 2-
מערכת המתזים-חברה מוסמכת- ביקורת שנתית למערכת המתזים בשטחים הציבוריים בבניין (תקן 1928)

מע' אזורי/מפוחי שחרור עשן.

בדיקת תקינות של מפוחי אויר- שחרור עשן וזיחוס במבנה, ניקוי המפוחים אחת לחצי שנה מאבק ושאר לכלוכים, הפעלות יזומות של המפוחים-בהתאם להוראות היצרן.

אישור תקינות במעמד קבלת המבנה למערכת המפוחים בהתאם להוראות כיבוי אש

מע' מיזוג אויר/קירור.

בדיקת תקינות שוטפת עבור : (הנ"ל מביא בחשבון פעם בחצי שנה ניקיון וטיפול בפילטרים)

- יחידת קירור בחדר הדחסנית. (טמפ' ב-16 מעלות קבוע למשך 24/7)
- מע' מיזוג אויר בשני מועדוני הדיירים.
- מע' מיזוג אויר בחדר מכוונות מעלית בגג הטכני.

משאבות ניקוז/ לחץ מים/גמל מים ראשי-מערכת לאיתור דליפות מים, תיקונים ואחזקה

- בדיקת משאבות המים לגילוי נזילות וא/ו רעשים חריגים תבוצע אחת לשבוע על ידי מנהל האחזקה, חדר משאבות מי צריכה (מרתף 2-), חדר משאבות כבוי אש (גג טכני).
- בדיקת לחצים תקינה בדיקה ויזואלית של המשאבות לעבודה תקינה של הלחץ מים.
- הגנת משאבות וצנרת המשאבות, שימון דק נגד חלודה.

בניין פלוס
ניהול מבנים לרווחת הדיירים
בע"מ 517019808

אפי קרן ישראל מנכ"ל מע"מ

- משאבות ניקוז טבולות –בדיקת תקינות אחת לחודש.
- בדיקת לוחות פיקוד ובקרים תבוצע על ידי איש משאבות אחת לרבעון
- באחריות חבי' ניהול לעדכן את נציגות הוועד בכל חריגות מים הניתנות בדיווח לפלא' דרך מערכת האיתור הקיימת בגמל מים ראשי.

מאגרי מי צריכה/מז"ח.

- **משאבות מים-חברת הניהול** (משאבות מילוי מאגר, משאבות הגברת לחץ) – אחת לשבועיים- בדיקת לחצים, בדיקת נזילות, בדיקת לחץ אוויר במכלי התפשטות, בדיקת מצופים במאגרי מים, ניקוי תעלות ניקוז אחת לשנה.
- חיסוי 2 מאגרי מים צריכה ודגימת מים אחת בקומת מרתף 2- (35 מ"ק) והשני בגג טכני (45 מ"ק) – עפ"י תקן ובאישור משרד הבריאות ובכל מקרה **לא יפחת מאחת לשנה**, באחריות חבי' הניהול למסור לנציגות הוועד את תוצאות הבדיקה.
- בדיקות מז"ח (אחד בגמל מים ראשי והשני בחדר משאבות מי צריכה גג טכני) – **אחת לשנה**.
- ביקורת ויזואלית על משאבות להגברת לחץ – **אחת לחודש**.

ניקיון

- ניקיון הבניין כמפורט בסעיף 16 לעיל.
- עובד הניקיון ילבש מדים הנושאים את לוגו חברת הניהול/ניקיון
- חברת הניהול תשתמש בחומרי ניקיון תקינים, באיכות טובה.
- תכנית העבודה כמתואר בסעיף 16 תכלול כאמור:
- 1. ניקיון הלובי הראשי לרבות דלתות כניסה ומראות, חדר דואר, ריקון החלפת ניילון בפחים כל יום.
- 2. מפיץ ריח ללובי.
- 3. ניקוי לכלוך גס ברחבה המרכזית ושטיפה עם צינור לפי הצורך.
- 4. ניקיון תקופתי לפי הצורך: שטיפה חיצונית עם צינור מים, הברקת וויטרינות, זכוכיות, קירות קרמיקה, קורי עכביש, מעקות, דלתות מעבר, קרצוף עם מכונת פוליש לובי ראשי, חלונות וזכוכיות בגובה, ניקיון קולטנים בגג המבנה אחת לשנה, ביצוע פיקוח באופן יזום על הניקיון, פרסום בלוח מודעות על סידור עבודה שבועי מקצועי ומפורט, חומרי ניקיון איכותיים.
- 5. ניקיון יסודי של דלתות המבנה+רחבות מחסנים-לפי הצורך
- 6. ניקיון פתחי אוורור בכל הקומות ע"פ הצורך, ביצוע אחת לחודשיים מינימום.
- 7. ניקיון דלת כניסה ראשי+מראות הלובי-כל יום עבודה.
- 8. ניקיון פתחי מרזבים-לפני החורף בנוסף עפ"י הצורך.

הצבת מכולת קרטונים

- **החברה הקבלנית תספק הצבת מכולות קרטונים לתקופה של 3 חודשים, פינוי של מכולות הקרטונים ע"י ספק הפינוי תהיה עד פעמיים בשבוע, ההתקשרות מול ספק הפינוי תהיה ע"י החברה הקבלנית עבור הדיירים והיזם.**

גינון

- בתום תקופת אחריות הקבלן (3 חודשים ראשונים ללא עלות), הזמנת גנן, קבלן ראשי ופיקוח לסיור לקבלת השטחים והגינון, לוודא החלפת צמחים שלא נקלטו וכיו"ב.
- לאחר 3 חודשים ראשונים, טיפול ע"י גנן בשטחים לטיפול שוטף ותחזוקה – **פעמיים לחודש**.
- ניקיון הערוגות והמעברים מעלים וניירת על פי צורך – **פעמיים לחודש**.
- ניקיון השטח בעזרת מטאטא ידני על פי הצורך – **מינימום אחת לחודש**.
- בקרה תפעול ותחזוקה של מערכת ההשקיה, תיקוני צנרת ברמה של נזילות בטפטפות – **שוטף** –בדיקה בשעות הבוקר המוקדמות או הערב המאוחרות..
- שתילת שתילים עונתיים – **פעמיים בשנה**.
- הדברת עשבים באבנים משתלבות וריסוס לפי הצורך – **פעמיים**.

איש אחזקה

- איש אחזקה בחצי משרה לכל בנין, יהיה דובר עברית רהוטת, איש שירות בעל ידע טכני בתפעול תקלות קלות של חשמל- לאישור המזמין (המזמין ראשי לדרוש החלפתו ככל ולדעת המזמין אינו מקצועי ומתאים דיו). איש האחזקה ינהל יומן רשום לכל בנין בנפרד עבור שירותי הניקיון והנ"ל יעביר דיווח לנציגי הדיירים על הנעשה במתחם באופן שוטף. בנוסף לאיש התחזוקה יהיה פיקוח צמוד של מנהל התפעול בחברה על מנת להביא את כל המתחם והמערכות למצב תיקון ושקוף מול הנציגים.
- תכולת תפקיד איש אחזקה כוללת:
 - פיקוח על כל העובדים, הקבלנים ונותני השירותים בפרויקט

- ניהול מערכת מידע ופרטי קשר של כל הדיירים בפרויקט
- ניהול מעקב ופיקוח על ביצוע כל פעולות התחזוקה הכלולות במסמך זה. על פי לוחות זמנים ומועדי בצוע בהתאם לספר הנהלים של הפרויקט
- איש אחזקה יהיה איש הקשר של הדיירים לכל תלונה ובקשה
- איש אחזקה יהיה זמין טלפונית גם מעבר לשעות העבודה
- עריכת דוח קריאות ותקלות מאת הדיירים, ומעקב אחר גמר טיפול
- החלפת נורות שרופות מתגי חשמל פגומים וגופי לד.
- סיור בדיקת נזילות בחדרי משאבות, בגגות ובצנרת המים בשטחים ציבוריים
- הפעלה יזומה של גנראטור החירום פעם בחודש
- בדיקת תקינות מתקני חשמל
- החלפת מתגים ולחצנים
- החלפת מנעולים וידיות.
- החלפת מחזירי דלתות.
- תיקון ידיות וצילנדרים פגומים.
- תיקוני צבע סבירים.
- שימון צירי דלתות ושערים.
- כיוון מחזירי שמן
- כיוון שעוני שבת לתאורה
- טיפול בלשלת יונים.
- זימון ביובית לפתיחת סתימות ו/או שטיפת קו.
- זימון מדביר מוסמך לטיפול נגד מזיקים אחת לשנה בכל השטחים המשותפים בתיאום עם וועד הבית.
- נציג טכני מטעם חברת הניהול תבקר בבניין לפחות פעם בשבוע לצורך פיקוח העבודות וביקורת אחזקת שוטפת למתקנים המשותפים.
- הקפצת כונן בשעת חירום תוך שעתיים מרגע הקריאה וטיפול בתקלה דחופה תוך 24 שעות.

שירותי גבייה

הספק ינהל את הגבייה ע"י איסוף מרוכז לשנה מראש והעברת הצ'קים ו/או הוראת הקבע ישירות לחשבון ועד הבית. הספק יטפל בשם הוועד טיפול משפטי בסרבני תשלום.

בניין פלוס
ניהול מבנים לרווחת הדיירים
בע"מ 517019808

אפו"ק ישראל מגורים מע"מ

נספח ב'1 - מפרט ביטוחי חברת הניהול

חברת הניהול מאשרת שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אש מורחב** המבטח את השטחים המשותפים של המבנה, ציוד המשרת את החברת הניהול, בבעלותה ו/או באחריותה של חברת הניהול והנמצא במבנה ו/או מחוץ למבנה, וכן ריהוט, ציוד, מתקנים ומלאים מכל מין וסוג שהוא, כל הנ"ל בערך כיוון, כנגד אבדן או נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, פרעות, שביתות, נזק בזדון, סערה, סופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות, פגיעה ע"י כלי רכב (אימפקט), פגיעה ע"י כלי טיס, שבר שמשות ופריצה (להלן "סיכוני אש מורחב").

2. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותה המקצועית של חברת הניהול ביחס להתחייבויותיה על פי ההסכם הנדון. גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 2,000,000 ₪ (שני מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי חברת הניהול, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמינה כמבוטח נוסף בגין חבותה כמזמין העבודה בכל הנובע מפעולותיו של חברת הניהול והבאים מטעמה, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי חברת הניהול אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"). כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

3. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי חברת הניהול, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ- 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

4. ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי חברת הניהול.

5. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות חברת הניהול על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבע מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של חברת הניהול ו/או כל מי שפועל מטעמה וכל הבאים מכוחה ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש. ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בחלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המל"ל. הביטוח מורחב לשפות את המזמינה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי חברת הניהול והבאים מטעמה, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמינה ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

בניין פלוס
ניהול מבנים קרוחת הדיווח
בע"מ 517019808

אפו"ק ישראל מגורים מע"מ

- ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לוותור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- ג. כמו כן חברת הניהול מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.
- ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

אפיקה ישראל מגורים בע"מ

בניין פלוס
ניהול מבנים לרשות הדיירים
בע"מ 517019808

נספח ד' – חלוקה לתשלום לפי שטחי דירות

נספח ד'- חלוקה לתשלום לפי שטחי דירות (ללא מרפסות) -						
גביית דמי ניהול			מאפייני דירות			
עלות למ"ר	דמי ניהול כולל מע"מ מאוזן לפי תקציב	סה"כ מ"ר	שטח פלדלת	כמות דירות	טיפוסי דירה	
4.5	39,600	8,800	110	80	4 חד	
4.5	51,030	11,340	135	84	5 חד	
4.5	10,080	2240	140	16	מיני פנטאוז	
4.5	3,960	880	220	4	פנטהאוז	
104,670		23,260		184	סה"כ	

סה"כ 2 בניינים 184 יח"ד

הטבלה הינה אומדן בלבד , חישוב מדויק יבוצע בעת השתלום בפועל .

יפריקא ישראל מנורים מע"מ

בניין פלוס
ניהול מבנים לרווחת הדיירים
בע"מ 517019808